



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-36-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 29 de Mayo de 2026

Referencia: Conc. 2047 | Resolución TDC | Arts. 14, inc. a), y 55, inc. d), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-75909828-APN-DR#CNDC, caratulado: *"BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"* (CONC. 2047).

La presentación de fecha 14 de julio de 2025, mediante la cual BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE notificó la adquisición del control sobre el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-53538340-APN-SCE#ANC), emitido el 29 de mayo de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 8°, 9°, 14, 28, inc. b), 55, inc. d), 56 y 84 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control sobre el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA ("FUNDACIÓN FAVALORO") por parte de BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE ("RED BASA"). La mecánica de la operación se perfeccionó a través de la suscripción de un *Acuerdo de Gerenciamiento* para la administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud del

Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO, en virtud del cual RED BASA se desempeñará como gerenciadora del Hospital Universitario por el término de QUINCE (15) años, prorrogable de forma automática por el término de TRES (3) años. La operación se instrumentó a través de una *Oferta CORAZÓN N° 1/2024*, enviada y aceptada el 26 de septiembre de 2024, fecha que constituyó el cierre de la transacción.

RED BASA forma parte del Grupo Olmos, un *holding* con actividades en salud, tecnología, medios y comunicación, y seguros. El Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO, por su parte, presta servicios de atención médica de alta complejidad en especialidades como cardiología, cirugía cardiovascular, neurología y nefrología, entre otras.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la Ley 27.442. La obligación de notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera los cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto equivalente, al momento del cierre de la operación, a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, superando el umbral establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442, sin que la transacción encuadre en ninguna de las excepciones allí previstas.

Con anterioridad a la notificación aquí analizada, RED BASA solicitó una opinión consultiva en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442, que tramitó bajo el expediente EX-2024-110951912-APN-DR#CNDC (OPI 368). Dicha consulta fue resuelta el 10 de julio de 2025 por Resolución (ex) SIYC 284/2025 (RESOL-2025-284-APN-SIYC#MEC), que determinó que la presente operación se encontraba sujeta a la obligación de notificación. RED BASA notificó la operación el 14 de julio de 2025.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control sobre el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO por parte de RED BASA infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

Efectos horizontales. El análisis de efectos horizontales se circunscribió al mercado de prestación de servicios sanatoriales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entendido como el conjunto de prestaciones clínicas en entidades privadas de salud con capacidad de internación. La delimitación geográfica en CABA obedece a que el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO se ubica en dicha jurisdicción y los precedentes institucionales relevantes confirman el alcance local de este mercado. De acuerdo con la información disponible, la participación conjunta de RED BASA y FUNDACIÓN FAVALORO en el mercado de servicios sanatoriales en CABA alcanzó el 4,1% al año 2024, medida en número de camas de internación. Este incremento es marginal —FUNDACIÓN FAVALORO aporta menos de un 1%— y CABA es una geografía donde el Grupo Olmos no tiene presencia significativa. En consecuencia, la operación no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia horizontal.

Efectos verticales. La SCE identificó una relación vertical principal entre la provisión de servicios de medicina prepaga —*aguas arriba*— y la prestación de servicios sanatoriales —*aguas abajo*—. Las empresas de medicina prepaga del Grupo Olmos, GRUPO MÉDICO INCAS y REVERSA, poseen menos de 15.000 afiliados cada una y registran una participación inferior al 1% en el mercado nacional de medicina prepaga. Conforme los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, una concentración entre proveedor y cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% no genera preocupación en términos de reducción de la competencia. Dado que las participaciones de mercado tanto *aguas arriba* como *aguas abajo* se sitúan muy por

debajo de dicho umbral, se descartan riesgos de cierre anticompetitivo de los mercados.

La SCE identificó, asimismo, cinco relaciones verticales adicionales vinculadas a las actividades del Grupo Olmos en mantenimiento de equipamiento médico (MEDICAMENTUM), distribución de medicamentos al canal institucional (GRUPO SUD LATIN), elaboración de principios activos (KILAB) y prestación de servicios de hemodiálisis e insumos para diálisis (BEQUEM). En todos los casos, la participación conjunta reducida de RED BASA y FUNDACIÓN FAVALORO en el mercado de prestaciones sanatorias, la presencia de múltiples oferentes alternativos en los mercados *aguas arriba* y la ausencia de condiciones para un cierre de mercado llevan a concluir que ninguna de estas relaciones plantea riesgos de competencia que ameriten un examen más profundo.

El Dictamen concluye que la operación no altera negativamente las condiciones de competencia en los mercados relevantes y no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, recomendando su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de dicha norma.

Multa por notificación tardía. La operación se cerró el 26 de septiembre de 2024. La solicitud de opinión consultiva fue presentada el 10 de octubre de 2024, con una demora de CUATRO (4) días hábiles administrativos respecto del plazo máximo para efectuar la notificación —lapso transcurrido entre el 4 y el 9 de octubre de 2024, ambos inclusive—. Ello habilita la aplicación de la multa establecida en el artículo 55, inc. d), en función del artículo 84 de la Ley 27.442.

A los fines de la graduación de la sanción, el volumen total de ingresos del Grupo Olmos, controlante de RED BASA, ascendió a AR\$ 245.176.566.413 en el año 2023. El 0,1% diario de dicha suma equivale a AR\$ 245.176.566, lo que representa 169.081 unidades móviles al valor vigente de AR\$ 1.450,05 por unidad móvil, conforme Resolución TDC 6/2026.

La SCE ponderó como atenuantes: (i) que la operación no viola el artículo 8° de la Ley 27.442; (ii) que RED BASA se presentó espontáneamente a notificar y prestó absoluta colaboración ante los requerimientos de información; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación; y (iv) que RED BASA no registra antecedentes de notificación tardía. En virtud de estos atenuantes y de la breve extensión de la demora, la SCE recomendó aplicar una multa equivalente al 2% del máximo diario posible, esto es, TRES MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS UNIDADES MÓVILES (3.382 UM) por día, totalizando TRECE MIL QUINIENTAS VEINTISIETE UNIDADES MÓVILES (13.527 UM) por los cuatro días de retraso.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 29 de mayo de 2026.

La operación notificada presenta efectos horizontales reducidos, una participación conjunta de las partes que no supera el 4,1% en el mercado de servicios sanatorios en CABA, y relaciones verticales que, tanto en el vínculo principal entre medicina prepaga y servicios sanatorios como en los cinco relacionamientos adicionales identificados, no generan riesgos de cierre de mercado. En consecuencia, la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442 e imponer a BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE la multa recomendada por la Secretaría de Concentraciones Económicas, de conformidad con los artículos 55, inc. d), y 84 de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control sobre el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA por parte de BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE, por el término de QUINCE (15) años, prorrogable de forma automática por el término de TRES (3) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Imponer a BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE, en su carácter de adquirente, una multa de TRECE MIL QUINIENTAS VEINTISIETE UNIDADES MÓVILES (13.527 UM), en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 55, inc. d), y 84 de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Establecer el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE haga efectiva la sanción impuesta en el artículo precedente, contados desde la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicial.

Artículo 4°.- Hacer saber a BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE que la multa deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.

Artículo 5°.- Notifíquese a BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-53538340-APN-SCE#ANC).

Artículo 6°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 7°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.05.29 16:38:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.05.29 16:40:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.05.29 17:15:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat

Presidente

Tribunal de Defensa de la Competencia

Autoridad Nacional de la Competencia



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la notificación de la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-75909828- -APN-DR#CNDC, caratulado: "BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2047).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control sobre el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA ("FUNDACIÓN FAVALORO") por parte de BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE ("RED BASA").
2. La mecánica de la operación se perfeccionó a través de la suscripción de un *Acuerdo de Gerenciamiento* para la administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud del Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO, suscripto entre esta y RED BASA, quien se desempeñará como la gerenciadora del Hospital Universitario por el término de QUINCE (15) años, prorrogable de forma automática por el término de TRES (3) años. La operación se instrumentó a través de una Oferta CORAZÓN N° 1/2024, enviada y aceptada el 26 de septiembre de 2024.
3. RED BASA forma parte de un conjunto de empresas que forman parte de Grupo Olmos, un *holding* que desarrolla actividades en salud, tecnología, medios y comunicación, y seguros.
4. La fecha de cierre de la transacción se produjo el 26 de septiembre de 2024.
5. La parte notificante solicitó una opinión consultiva a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) el 10 de octubre de 2024, que fue resuelta el 10 de julio de 2025 por Resolución (ex) SIYC 284/2025 (RESOL-2025-284-APN-SIYC#MEC), notificada a la parte el mismo día, mientras que la operación que aquí se analiza fue notificada por la parte el 14 de julio de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 10 de octubre de 2024, RED BASA solicitó una opinión consultiva en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) la cual tramitó bajo el expediente EX-2024-110951912- -APN-DR#CNDC caratulado: "BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE S/SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10 DE LA LEY 27.442 (OPI 368)".
7. Cabe aclarar que dicha consulta fue presentada con una demora de CUATRO (4) días hábiles desde el plazo máximo para efectuar la notificación.
8. El 4 de julio de 2025, la ex CNDC emitió el Dictamen correspondiente (IF-2025-72729197-APN-CNDC#MEC), el que recomendó a la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, disponer que la operación consultada se encontraba sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la LDC.
9. El 10 de julio de 2025, la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en consonancia con el dictamen de la ex CNDC, emitió la Resolución (ex) SIYC 284/2025, en la

que determinó que la presente operación se encontraba sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la LDC. Dicha resolución fue notificada el 11 de julio de 2025.

10. El 14 de julio de 2025, RED BASA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1.
11. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la LDC.
12. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
13. El 18 de julio de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
14. El 14 de mayo de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 14 de mayo de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

16. La operación notificada consiste en la toma de control sobre el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO, por parte de RED BASA, a través de la suscripción de un acuerdo de gerenciamiento para la administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud por un período de QUINCE (15) años, prorrogable automáticamente por TRES (3) años.
17. RED BASA² forma parte de un conjunto de empresas que componen el Grupo Olmos,³ el cual se encuentra activo en diversos mercados argentinos.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

² RED BASA es el administrador de 21 centros de salud del Grupo Olmos distribuidos en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y San Juan, como se indica en <https://grupoolmos.com.ar/empresas/redbasa/>

³ Conforme es definido en la tabla a continuación.

18. A continuación, se presentan cada una de las empresas afectadas en el país junto con una descripción de sus actividades económicas:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad económica
<i>Grupo Comprador (Grupo Olmos)⁴</i>	
POLICLINICO REGIONAL AVELLANEDA S.A.	Administración y explotación de sistemas de cobertura médica. Administración y gerenciamiento de obra sociales. Prestación de servicios de ambulancias y emergencias. Presta servicios en el Gran Buenos Aires (GBA — Avellaneda —).
LOGIMED S.A.	Administración y explotación de sistemas de cobertura médica. Administración y gerenciamiento de obra sociales. Prestación de servicios de ambulancias y emergencias. Presta servicios en CABA.
ANIVA S.A.	Administración y explotación de clínicas. Servicios de prestaciones médicas y traslado de personas. Administración y gerenciamiento de obras sociales. Desarrolla sus actividades en GBA (San Martín).
WELL BEING S.A.	Administración y explotación de sistemas de cobertura médica. Administración y gerenciamiento de obra sociales. Prestación de servicios de ambulancias y emergencias. Importación/Exportación. Desarrolla sus actividades en GBA.
BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD BASA S.A.	Administración y explotación de sistemas de cobertura médica. Administración y gerenciamiento de obra sociales. Prestación de servicios de ambulancias y emergencias. Importación/Exportación. Desarrolla sus actividades en CABA.
ADMINISTRACION SALUD S.A.	Administración y explotación de sistemas de cobertura médica. Administración y gerenciamiento de obra sociales. Prestación de servicios de ambulancias y emergencias. Importación/Exportación. Desarrolla sus

4 La parte notificante informa en su presentación del 26 de febrero de 2026 que las empresas FRATECNO S.A. y ÁREA DIGITAL S.A. ya no forman parte del Grupo Olmos.

	actividades en GBA (Quilmes y Florencio Varela)
BASA SAN JUAN S.A.	Administración y explotación de sistemas de cobertura médica. Administración y gerenciamiento de obra sociales. Prestación de servicios de ambulancias y emergencias. Importación/Exportación. Desarrolla sus actividades en San Juan (San Juan).
REDEXIR S.A.	Administración y explotación de clínicas. Prestaciones médico asistenciales, domiciliarias y sanatoriales. Administración y gerenciamiento de obras sociales. Desarrolla sus actividades en Santa Fe (Rosario).
ZONA OESTE SALUD S.A.	Administración y explotación de clínicas. Prestaciones médico asistenciales, domiciliarias y sanatoriales. Administración y gerenciamiento de obras sociales. Desarrolla sus actividades en GBA (Morón).
HOGAR SALUD S.A.	Administración y explotación de sanatorios y clínicas, propias y ajenas en Mendoza (Mendoza). Investigación científica y experimental. Servicios de ambulancias y emergencias.
DACARI SALUD S.A.	Explotación de las actividades relacionadas con sanatorios, clínicas, consultorios, establecimientos médicos-asistenciales y centros de salud en GBA (Don Torcuato).
PRAXISMED S.R.L.	Administración y explotación de clínicas o sanatorios prestando servicios de salud en Mendoza (Mendoza). Fabricación de artículos médicos. Comercialización mayorista de materiales descartables y productos químicos, drogas y compuestos relacionados.
FUNDACION FRAY LUIS BELTRAN	Desarrollo de investigaciones de salud. Prestaciones médico asistenciales, domiciliarias y sanatoriales. Administración y gerenciamiento de obras sociales. Desarrolla sus actividades en Santa Fe (Rosario).
C.E.T.E.T. S.R.L.	Centros de rehabilitación para la recuperación o investigación. Establecimiento de enseñanza, formación e investigación en los campos.
KILAB S.R.L.	Fabricación y elaboración de productos farmacéuticos, especialidades medicinales, productos químicos y reactivos de laboratorio.

GRUPO SUD LATIN S.A.	Comercialización de especialidades medicinales para uso humano. Importación/Exportación.
BIOSALUD S.R.L.	Servicios profesionales de la salud.
GRUPO MEDICO INCA S.A.	Sistemas de medicina privada o prepaga con actividades en CABA, GBA, Mendoza y San Juan.
HITRA S.A.	Servicio de atención a ancianos con alojamiento.
REVERSA S.A.	Sistemas de medicina privada o prepaga con actividades en CABA y GBA.
SANIRAP S.A.	Suministro de ropa, ropa de cama, instrumental esterilizado a hoteles, hospitales y sanatorios (incluye lavandería y alquiler de uniformes).
RED DIALMED S.A.	Prestación de servicios y/o productos médicos para diálisis renales, trasplantes de riñones y tratamientos nefrológicos.
INSTITUTO PRIVADO DE NEFROLOGIA S.A.	Prestación de servicios y/o productos médicos para diálisis renales, trasplantes de riñones y tratamientos nefrológicos.
CETER S.A.	Prestación de servicios y/o productos médicos para diálisis renales, trasplantes de riñones y tratamientos nefrológicos.
SANATORIO GENERAL SARMIENTO CLINICA PRIVADA S.R.L.	Explotación de sanatorios, clínicas y centros de salud en GBA (San Miguel). Prestaciones médico asistenciales.
GLOBAL MED S.A.	Servicio de ambulancias.
KLP CORP S.A.	Servicios de tercerización para la fabricación de los medicamentos para uso humano
KCBD CORP S.A.	Cultivo y producción, compraventa y acopio de especies cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forrajeras, fibrosas, frutícolas, forestales, apícolas, cannabis Sativa L. Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos agropecuarios, alimenticios, medicinales y/o terapéuticos. Prestación servicios en plantas industriales propias o de terceros.

INCON S.R.L.	Arrendamiento de inmuebles.
BROWN S.R.L.	Laboratorio de análisis clínicos.
RASON PROPIEDADES S.A.	Arrendamiento y explotación de inmuebles rurales.
MEDICAMENTUM S.A.	Prestación y explotación de servicios integrales de asesoramiento en electromedicina y/o tecnología de la salud y/o informáticos y/o electrónicos y otros servicios como el mantenimiento de equipos tipo fancoil, con serpentinas de agua fría y caliente, equipos Split y VRF.
CENTROMET S.A.	Administración de clínicas. Servicios de prestaciones médicas y traslado de personas en GBA (El Talar). Servicios médicos. Compraventa, importación, exportación y fabricación de materiales descartables, instrumental, insumo y equipamiento médico y de laboratorio. Administración y Gerenciamiento de Obras sociales.
FARMACIA EL POLICLINICO S.R.L.	Farmacia, venta de medicamentos.
EVOLUCION SEGUROS S.A.	Compañía de Seguros.
NALU EXCLUSIVO PRODUCTORES ASC. DE SEGUROS S.A.	Productora y asesora de Seguros.
SOFRE DIGITAL S.A.	Servicios de informática. Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos. Servicios de consultoría para equipos de informática. Servicios de consultoría para tecnología de la información. Actividades relacionadas al procesamiento y almacenamiento de datos.
SOFRE NETWORK S.A.	Servicios de informática. Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos. Servicios de consultoría para equipos de informática. Servicios de consultoría para tecnología de la información. Actividades relacionadas al procesamiento y almacenamiento de datos.

ALTA DENSIDAD S.A.	Servicios de publicidad. Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.
BAE NEGOCIOS S.A.	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. Venta al por mayor de diarios y revistas. Servicios de publicidad.
ESTRELLAS SATELITAL S.A.	Servicios de televisión.
EDITORIAL ACONCAGUA S.A.	Impresión y edición de diarios y revistas. Edición de libros, folletos y otras publicaciones. Servicios de publicidad.
EDITORIAL SARMIENTO S.A.	Servicios editoriales y de publicidad.
NEXTV S.A.	Servicios de publicidad. Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.
CM TV & PUBLICIDAD S.A.	Producción de programas de televisión. Emisión de señales de televisión por suscripción.
MARKETING & PUBLICIDAD S.R.L.	Servicios de publicidad.
EDITORIAL MANUEL BELGRANO S.A.	Edición de libros, folletos y otras publicaciones. Servicios de publicidad.
SEND TV S.A.	Producción de programas de televisión. Servicios de televisión. Servicios de publicidad.
INSTITUTO SUPERIOR CRONICA	Enseñanza terciaria.
LA OPINIÓN AUSTRAL S.A.S.	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. Servicios de información. Agencia de noticias.
LA OPINION AUSTRAL S.A.	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. Servicios de información. Agencia de noticias.
EDITORIAL SAN MARTIN S.A.	Publicidad en vía Pública.
<i>Empresa Objeto</i>	
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA FUNDACIÓN FAVALORO	Servicios de atención médica de alta complejidad en especialidades como cardiología, cirugía

RE-2026-53538340-APN-SCE#ANC

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante.

19. Como se observa en la tabla anterior, el gerenciamiento del Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO por parte de RED BASA origina una relación horizontal en la actividad de prestación de servicios sanatoriales. Del mismo modo, se verifica una relación vertical entre las actividades del Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO y RED BASA en la provisión de servicios sanatoriales, *aguas arriba*, y la provisión de servicios de medicina prepaga por parte de empresas de la RED BASA, *aguas abajo*.
20. Asimismo, se identificaron CINCO (5) relaciones verticales adicionales cuyo impacto sobre la competencia resulta bajo o nulo, y que se sintetizan en la Tabla 2. El análisis particularizado de cada una de ellas se desarrolla con posterioridad al examen del relacionamiento vertical principal entre los servicios de medicina prepaga y la prestación de servicios sanatoriales, a fin de aprovechar el marco analítico allí desarrollado.

**Tabla 2 | Relaciones verticales que no despiertan preocupación
desde el punto de vista de la competencia**

Mercado aguas arriba	Mercado aguas abajo
Provisión de mantenimiento de máquinas y equipamiento médico (MEDICAMENTUM)	Prestación de servicios sanatoriales.
Distribución de medicamentos en el canal institucional u hospitalario (GRUPO SUD LATIN)	Prestación de servicios sanatoriales.
Elaboración de productos farmacéuticos (KILAB)	Prestación de servicios sanatoriales.
Prestación de servicios de diálisis (BEQUEM)	Prestación de servicios sanatoriales.
Producción y comercialización de insumos para diálisis (BEQUEM)	Prestación de servicios sanatoriales.

IV EFECTOS ECONÓMICOS DE LA OPERACIÓN

IV.1. Efecto horizontal

IV.1.1. Prestación de servicios sanatoriales

21. La ex CNDC estableció en oportunidades anteriores que la prestación de servicios sanatoriales corresponde al conjunto de prestaciones clínicas en entidades privadas de salud (clínicas, sanatorios y hospitales privados) con capacidad de internación.⁵
22. Más específicamente, en el precedente *Galeno*, el organismo remarcó que “[e]l mercado de servicios de centros de salud está compuesto por las clínicas, sanatorios y hospitales privados. Así se define al centro de salud como el conjunto de todas las entidades privadas de salud con capacidad de internación de pacientes, ya sea que cubran toda la gama de prestaciones clínicas (prestadores polivalentes) o se trate de centros especializados en el tratamiento de patologías específicas. En general, se considera clínica, sanatorio y hospital privado con internación al que reúna las siguientes características: propiedad privada, plantel organizado de médicos, instalaciones permanentes (incluyendo camas para internación) y que disponga de un conjunto de servicios cuya organización se centre en el cuidado continuo del paciente internado (enfermería alimentación, etc.). Respecto a las modalidades de atención, los establecimientos privados tienden cada vez más a brindar soluciones integradas para el cuidado de la salud. Es decir, consultorio, estudios de diagnóstico y tratamiento e internación...Conforme a todo lo indicado... se considerará la prestación de servicios sanatoriales a través de centros de salud (clínicas, sanatorios y hospitales) privados”.
23. En relación con el mercado geográfico, el precedente *Clínica Bazterrica* da cuenta de que la clínica Bazterrica, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), prestaba servicios a pacientes que residían principalmente en CABA y el Gran Buenos Aires (GBA), sin embargo, se calcularon participaciones en el mercado más restringido, es decir, CABA.
24. La ex CNDC adoptó un criterio similar en *Unión Personal*⁶ y en el ya citado precedente *Galeno*, al establecer que el mercado geográfico relevante de la prestación de servicios sanatoriales se definía como de alcance local y en los casos mencionados era representado por zonas que abarcaban la CABA y el GBA.
25. Al respecto, el Hospital Universitario de la FUNDACIÓN FAVALORO se encuentra ubicado en CABA y, aunque brinda servicios a pacientes tanto de CABA como del GBA, resulta más probable que pacientes con domicilios en GBA se atiendan en CABA, que inversamente.
26. En consecuencia, el mercado relevante a analizar para la presente operación se circunscribe al mercado de prestadores de servicios sanatoriales en CABA.⁷

⁵ Resolución (ex) SC 176/2016, Dictamen (ex) CNDC 1234/2016, en autos caratulados, “GALENO ARGENTINA, JULIO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1054)”.

⁶ Resolución SCI 73/2013, Dictamen (ex) CNDC 997, en autos caratulados “OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, DLJMB FUNDING II INC. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (CONC. 899)”

⁷ Vale indicar, sobre la base del INDEC, que la geografía de GBA involucra una superficie de aproximadamente 969 km2 y que está conformada por CABA más 24 partidos.

27. Grupo Olmos gestiona 9 sanatorios polivalentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 3 de los cuales se localizan en CABA, mientras que la FUNDACIÓN FAVALORO se encuentra en CABA, como ya se mencionó.
28. Para este tipo de análisis, la ex CNDC consideró que el indicador más representativo de la capacidad operativa de los sanatorios —y el que puede ser elaborado con información accesible— es el número de camas de internación.
29. Por lo tanto, el análisis de efectos se funda en la estimación de las participaciones sobre este dato, en base a información de los establecimientos con internación del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). De acuerdo a esta fuente, al 2024 existían 10.455 camas en establecimientos con internación del sector privado en CABA.

Tabla 3 | Participaciones de las partes en los servicios sanatoriales en CABA. Porcentaje, en base a número de camas. Período 2022-2024.

Empresas	2022	2023	2024
RED BASA	2,8%	2,7%	3,4%
FUNDACIÓN FAVALORO	0,8%	0,8%	0,7%
Participación conjunta	3,6%	3,4%	4,1%
Total camas CABA	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Información provista por la parte notificante y de la página web:
<https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/indicadores, en donde se publican los indicadores.>

30. Los indicadores utilizados para 2022 y 2023, no están disponibles para 2024. Por ello se utilizó la información correspondiente al total de camas del 2023, para calcular las participaciones de 2024, siendo que el Grupo Olmos considera que la misma es un indicativo razonable para definir el número de camas y la participación del año 2024.
31. Según lo observado en la Tabla 3, la FUNDACIÓN FAVALORO aporta un incremento marginal a la participación de RED BASA en el mercado de servicios sanatoriales en CABA. El impacto es poco significativo dado que representa menos de un 1%.
32. Cabe destacar que CABA es un ámbito geográfico donde el Grupo Olmos no tiene una presencia significativa.
33. En consecuencia, esta SCE no advierte preocupación sobre la competencia por el efecto horizontal derivado de la presente operación en el mercado de prestación de servicios sanatoriales.

IV.2. Efectos verticales de la operación

34. Servicios de medicina prepaga, *aguas arriba*, y prestación de servicios sanatoriales, *aguas abajo*.
35. Las empresas de medicina prepagas son firmas que participan de la provisión de servicios de cobertura de salud. Comercializan “planes de salud a cambio de pagos voluntarios de

particulares o mediante convenios con obras sociales, empresas o asociaciones de personal jerárquico.”⁸

36. Anteriormente, la ex CNDC evaluó el mercado de medicina prepaga segmentándolo en función del número de afiliados.⁹ El más reciente de los antecedentes, presenta una clasificación estratégica con cuatro modelos de negocios: (i) Prepagas de más de 100.000 afiliados, que disponen de centros de internación y diagnóstico propios. De alcance nacional y parcialmente internacional, precios altos y medios, mejores prestadores y alta participación de contratos corporativos y de planes de salud abiertos; (ii) Prepagas de entre 15.000 y 100.000 afiliados, con centros de diagnóstico propios, de menos alcance geográfico, precios intermedios, prestadores de alto y mediano nivel, y menor prevalencia en el mercado; (iii) Hospitales o sanatorios que se integraron hacia adelante y lanzaron sus propios planes de salud. Son prepagas de entre 15.000 y más de 100.000. Por lo general, no se orientan al mercado corporativo y su área de influencia es básicamente local; (iv) Prepagas de menos de 15.000 afiliados, que carecen de centros de internación o diagnóstico propios, tienen un radio de acción local, precios de medios a bajos, nivel medio de prestadores, convenios mayoritariamente individuales y planes de salud principalmente de tipo cerrado.
37. De acuerdo con la información provista por la parte notificante, las prepagas o coberturas de salud del grupo comprador, GRUPO MÉDICO INCAS y REVERSA (cuyos nombres de fantasía son LEAL MÉDICA y BRINDAR SALUD, respectivamente), al 2024, poseen menos de 15.000 afiliados cada una y cuentan con la prestación de los centros de internación y diagnóstico del grupo. De este modo, ambas se ubican bajo la tipología (iv), cumpliendo con la mayor parte de características.
38. El alcance geográfico del mercado de prestación de servicios de prepagas es de alcance nacional. Las empresas involucradas tienen sus afiliados distribuidos en CABA, GBA, Mendoza y San Juan. Sin embargo, logran tener una cobertura extendida que les permite alcanzar un mercado geográfico nacional, gracias a asociaciones y a través de un proceso de *clearing* interno entre las empresas miembros de RED BASA, para así competir con las principales empresas de medicina prepaga.

⁸ Resolución SC 176, Dictamen (ex) CNDC 1234, en autos caratulados, “GALENO ARGENTINA, JULIO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1054)” y Resolución (ex) SIyC 119991836/2025 (RESOL-2025-119991836- -APN-SIYC#MEC) del EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC, caratulado: “Swiss Medical S.A. y Participaciones Médicas S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC.1938)” y su acumulado EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC: “PARTICIPACIONES MEDICAS S.A. Y SWISS MEDICAL S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1975)”

⁹ Resolución (ex) SCDDC 92/2001 del 21 de agosto de 2001, Dictamen (ex) CNDC 278 del 17 de agosto de 2001, Expediente 064-020707/2000. “SWISS MEDICAL S.A Y MEDICIEN S.A S/NOTIFICACION ART 8 LEY 25.156” (CONC 263)”, Resolución SC176, Dictamen (ex) CNDC 1234, en autos caratulados, “GALENO ARGENTINA, JULIO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1054)”, y Resolución (ex) SIyC 119991836/2025 (RESOL-2025-119991836- -APN-SIYC#MEC), del EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC, caratulado, “Swiss Medical S.A. y Participaciones Médicas S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC.1938)” y su acumulado EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC: “PARTICIPACIONES MEDICAS S.A. Y SWISS MEDICAL S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1975)”.

39. En virtud de lo expuesto y desde un punto de vista estricto, el mercado relevante para el análisis de los efectos verticales de la presente operación, corresponde al de prestación de servicios de prepagas con alcance nacional.

Tabla 4 | Participaciones de Grupo Olmos en los servicios de medicina prepaga en Argentina. Porcentaje, en base a número de afiliados. Período 2024.

Empresa	Cantidad de afiliados	Participación de mercado (%)
GRUPO MÉDICO INCAS	503	0,008%
REVERSA	187	0,003%
OSDE	2.113.000	33,5%
SWISS MEDICAL	1.005.000	16,0%
OTROS	3.181.310	50.5%
Total de afiliados	6.300.000	100,0%

Fuente: Información provista por la parte notificante.

40. Según lo expuesto en la Tabla 4, el Grupo Olmos, a través de las empresas GRUPO MÉDICO INCAS y REVERSA, registra una participación inferior al 1% en el mercado de medicina prepaga, compitiendo a la vez con empresas de gran envergadura como OSDE y SWISS MEDICAL.
41. Según los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”),¹⁰ “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.
42. Atento a que las participaciones de mercado, tanto “aguas arriba” como “aguas abajo” no superan el 30%, se descartan preocupaciones desde el punto de vista de la competencia, originadas en el cierre anticompetitivo de los mercados.

IV.2.1. Otras relaciones verticales

43. Respecto a las relaciones verticales identificadas en la tabla 2, en el primer caso, MEDICAMENTUM se dedica a la provisión de soluciones de electromedicina, la prestación y explotación de servicios integrales de asesoramiento en tecnología de la salud e informática, así como la ejecución del mantenimiento y reparación de instalaciones termomecánicas en hospitales. La presente operación no impedirá o limitará el acceso de los competidores de FUNDACIÓN FAVALORO y RED BASA en el mercado de las

¹⁰ Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el sitio web de la ex CNDC.

prestadoras sanatoriales, a los servicios ofrecidos por MEDICAMENTUM y sus competidoras en el mercado *aguas arriba*, en la medida en que las actividades realizadas por MEDICAMENTUM son realizadas por múltiples oferentes de diversa escala (pequeñas, medianas y grandes empresas) a los que podrán seguir accediendo los competidores en el mercado de prestaciones sanatoriales. Asimismo, se descarta el riesgo de cierre *aguas abajo* respecto de los competidores de MEDICAMENTUM y de las restantes empresas del grupo comprador que operan en mercados *aguas arriba*. Ello en virtud de que la participación conjunta de RED BASA y FUNDACIÓN FAVALORO en el mercado de prestación de servicios sanatoriales es reducida (4,1% en CABA al 2024), por lo que la eventual reorientación de su demanda hacia proveedores intra-grupo no resulta apta para afectar la viabilidad de los demás oferentes en los *mercados aguas arriba*. Esta consideración aplica a esta relación vertical así como a las restantes que se analizan a continuación.

44. En el segundo caso, la relación vertical entre el GRUPO SUD LATIN, una distribuidora de medicamentos¹¹ del Grupo Olmos, que provee medicamentos al mercado institucional/hospitalario, y la prestación de servicios sanatoriales, tampoco presenta riesgo de concretar un cierre de mercado, ya que enfrenta la presión competitiva de grandes distribuidoras como DISPROFARMA, del Grupo BAGÓ, y MONROE AMERICANA, de ROEMMERS.
45. En el tercer caso, KILAB elabora productos farmacéuticos (principios activos). La elaboración de principios activos cuenta con múltiples oferentes locales, así como con una significativa participación de productos importados, lo que asegura a los competidores *aguas abajo* el acceso a fuentes alternativas de abastecimiento en condiciones competitivas. Por las razones expuestas, se descarta el riesgo de cierre vertical en esta relación.
46. En el cuarto y quinto caso, se identifican relaciones verticales vinculadas a las actividades de BEQUEM,¹² empresa del Grupo Olmos que opera tanto en la prestación de servicios de hemodiálisis como en la producción y comercialización de insumos para diálisis. Cabe señalar que los centros de salud no realizan directamente las prestaciones de diálisis a sus pacientes, sino que tercerizan integralmente este servicio en prestadores especializados, los cuales aportan tanto el personal técnico-asistencial como los insumos requeridos. A su vez, los servicios prestados por BEQUEM a los sanatorios se brindan únicamente a pacientes internados, por lo que no comprenden prestaciones de diálisis peritoneal. En consecuencia, la relación vertical relevante en este caso no es la que existe entre la producción de insumos para diálisis y los prestadores sanatoriales —vínculo que no se verifica, dado que estos últimos no operan con dichos insumos—, sino la que vincula a los prestadores de servicios de hemodiálisis con los sanatorios que tercerizan dicho servicio. En el mercado de hemodiálisis, BEQUEM enfrenta la competencia de NIPRO, BBRAUN y KDIAL. En consecuencia, los competidores en el mercado de prestaciones sanatoriales cuentan con

¹¹ De acuerdo con lo establecido en la operación RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. "La distribución y venta de medicamentos a través del canal institucional abarca las compras directas e indirectas —mediante licitación pública— que realizan las instituciones y hospitales privados y públicos del país para abastecerse de medicamentos destinados a pacientes que acuden a la guardia y/o que requieren internación."

¹² Se informa que Grupo Olmos adquirió FRESENIUS, actualmente BEQUEM S.A., adquisición que está siendo analizada por esta SCE bajo número de expediente EX-2023-151532541- -APN-DR#CNDC (Conc. 1955).

prestadores alternativos relevantes para tercerizar estos servicios, lo que descarta el riesgo de cierre vertical en estos relacionamientos.

47. En todos los casos analizados, la presente operación no genera modificaciones relevantes en la estructura competitiva, ni plantea riesgos de concentración que ameriten un examen más profundo a partir de las relaciones analizadas.

IV.2.2. Conclusiones de los efectos de la operación

48. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
49. Del análisis efectuado surge que la operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
50. Sin perjuicio de que objetivamente se trata de un PROSUM, atento a que la notificación de la operación fue realizada con demora, y ello determina la imposición de una multa, que excede las facultades de esta SCE, es que se emite el presente dictamen a fin de ser elevado al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (TDC), que es quien cuenta con las facultades para imponer la sanción propiciada.

IV.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

51. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

V MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA

V.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía

52. Como ya fue señalado previamente, RED BASA solicitó una opinión consultiva en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442, fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55, inc. d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la misma ley.
53. En efecto, conforme dispone el artículo 9° del Decreto PEN 480/2018, reglamentario de la Ley 27.442, *“... los actos indicados en dicho artículo 9° de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...”*.
54. Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que *“El texto del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”*.

55. Por otro lado, el artículo 9°, párrafos 10 y 11 del mismo decreto establece que: *"En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7° de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación"*.

V.2. La capacidad económica del infractor

56. De conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el *"... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico..."*.
57. En el caso que se analiza, la multa se impone a RED BASA, la empresa obligada a notificar la presente operación de concentración económica.
58. La suma total de ingresos del Grupo Olmos, controlante de RED BASA ascendía a AR\$ 245.176.566.413¹³ en Argentina en el año 2023.¹⁴

V.3. Plazo en la demora

59. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.
60. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 26 de septiembre de 2024 y la solicitud de opinión consultiva fue presentada el 10 de octubre de 2024. A su vez, la Resolución (ex) SIYC 284/2025 (RESOL-2025-284-APN-SIYC#MEC) fue emitida el 10 de julio de 2025 y notificada a la parte el mismo día, mientras que la operación que aquí se analiza fue finalmente notificada por la parte el 14 de julio de 2025.
61. Por lo indicado, RED BASA presenta un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a CUATRO (4) días hábiles administrativos —lapso que transcurrió entre el 4 y el 9 de octubre de 2024, ambos inclusive.

¹³ PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE.

¹⁴ Téngase en cuenta que únicamente se tomaron los estados contables presentados en autos, por lo que el cálculo indicado puede estar subdimensionado. En particular, se han considerado los balances de la siguientes empresas: Farmacia El Policlínico S.R.L.; FRATECNO S.A.; Grupo Médico INCAS S.A., HITRA S.A., Instituto Privado de Nefrología S.A.; Administración Salud S.A., Zona Oeste Salud S.A., KILAB S.R.L., Logimed S.A., Policlínico Regional Avellaneda S.A., Red Dialmed S.A.; Sanirap S.A.; KLP Corp S.A.; ANIVA S.A.; BASA San Juan S.A.; Praxismed S.R.L.; Redexir S.A.; Buenos Aires Servicios de Salud (BASA) S.A.; Dacari Salud S.A.; Reversa S.A.; Brown S.R.L.; Centromet S.A.; Ceter S.A.; Cetet S.R.L.; Bequem S.A.; Protects S.A.; Rason Propiedades S.A.; Incon S.R.L.; Sanatorio General Sarmiento Clínica Privada S.R.L.; Well Being S.A.; Bio Salud S.R.L.; Fundación Fray Luis Beltrán; Global Med S.A., y Hogar Salud S.A., todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado en 2023 o 2024 según corresponda, conforme luce agregado en los presentes obrados.

V.4. Monto de la multa

62. El artículo 84 de LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma, la cual podrá ascender a “... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios”.
63. El volumen total de ingresos del Grupo Olmos, controlante de RED BASA, asciende a AR\$ 245.176.566.413,00.¹⁵
64. El 0,1% de esta suma asciende a AR\$ 245.176.566.¹⁶ Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de emisión de este dictamen tiene un valor de AR\$ 1.450,05 este 0,1% reseñado equivale a 169.081 unidades móviles.¹⁷
65. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la LDC establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.
66. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: “La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N.º 27.442 y, conforme lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes”.
67. Así las cosas, en el caso concreto deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo con el presente dictamen, la operación notificada no viola el artículo 8° de la LDC; (ii) que RED BASA se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información que le efectuara esta SCE; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que RED BASA no tiene antecedentes de otra notificación tardía.
68. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta SCE entiende que corresponde aplicar a RED BASA, en su carácter de adquirente y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. d), de la LDC, una multa equivalente al 2% del máximo diario posible y a TRES MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS UNIDADES MÓVILES (3.382 UM) por día, que en total suma TRECE MIL QUINIENTAS VEINTISIETE

¹⁵ PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE.

¹⁶ PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS.

¹⁷ El 16 de enero de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS (AR\$ 1.450,05).

UNIDADES MÓVILES (13.527 UM) por los 4 días de retraso, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

VI CONCLUSIONES

69. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
70. En virtud de las consideraciones expresadas previamente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que corresponde:
 - (a) Autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control del HOSPITAL UNIVERSITARIO de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA por parte de BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE, por el término de QUINCE (15) años, prorrogable de forma automática por el término de TRES (3) años, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
 - (b) Imponer a BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE, en su carácter de adquirente, una multa de TRECE MIL QUINIENTAS VEINTISIETE UNIDADES MÓVILES (13.527 UM) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9°, el artículo 84 y el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442.
 - (c) Establecer el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial de la misma.
 - (d) Hacer saber a la parte notificante que la multa deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un *Volante de Pago Electrónico* a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.
71. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-53538340-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 29 de Mayo de 2026

Referencia: Conc. 2047 | Dictamen SCE [aprueba + multa]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.29 15:25:47 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.29 15:25:48 -03:00